

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 409 del 17/11/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 171 del 17/11/2021

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00.
Approvazione Schema di Avviso pubblico.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-l'art. 36 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 come successivamente modificato ed integrato prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

-a norma dell'art. 36 comma 2 gli operatori economici da invitare alle procedure devono essere individuati tramite indagini di mercato o elenchi, per la cui formazione e gestione il comma 7 del medesimo articolo rinvia all'apposito regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies;

-con il D.L. n° 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in Legge n° 120 del 11.09.2020, sono state introdotte misure urgenti per la semplificazione che hanno riguardato anche la materia dei contratti pubblici, prevedendo all'art. 1 nuove procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale legato alla gestione pandemica del Covid-19, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016;

-inoltre, il menzionato D.L. n° 76/2020 come convertito con modificazioni in L. n° 120/2020 è stato oggetto di ulteriori modifiche con l'approvazione del D.L. n° 77 del 31.05.2021 avente oggetto "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

Valutato che la citata normativa emergenziale ha semplificato ed esteso la possibilità di ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate fino al 30.06.2023, ferma restando la necessità di individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato o elenchi;

Considerato che il Comune di Squillace ha aderito all'Associazione Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - la quale ha messo a disposizione dei soci la piattaforma telematica Asmecom, raggiungibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecom.it/> per la gestione delle gare telematiche, completa di un elenco fornitori aperto in riferimento al quale il Comune di Squillace invita, con cadenza annuale, gli operatori economici ad iscriversi, al fine di disporre di un elenco da cui attingere per rendere più rapida e trasparente l'azione amministrativa, in riferimento alle procedure per gli appalti sotto soglia;

Preso atto che la piattaforma Asmecom è stata recentemente aggiornata e consente ora una gestione diretta dell'Albo Fornitori, e per poter attivare la sezione della piattaforma relativa alla gestione dell'Albo Fornitori medesimo è necessario pubblicare un avviso che consenta agli operatori economici interessati di iscriversi allo stesso;

Ritenuto, pertanto, opportuno formare un elenco di operatori economici per l'affidamento dei lavori aventi un valore pari o inferiore a euro 150.000;

Rilevato che a tal fine è stato predisposto da questo Ufficio Tecnico uno schema di avviso pubblico con relativa modulistica in cui si disciplina puntualmente le modalità di iscrizione nell'elenco di operatori economici;

Considerato, altresì, che nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., continuano ad applicarsi le Linee Guida Anac n° 4 approvate con delibera n° 1097 del 26.10.2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Visto il punto 5.1.6 delle suddette linee guida in cui vengono individuate le modalità per la costituzione degli elenchi degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti;

Evidenziato che:

-l'ammissione dell'operatore economico all'albo fornitori non comporta in alcun modo avvio di una procedura d'appalto, ma costituisce solo inserimento in una banca dati di operatori economici qualificati ed idonei da cui l'Ente può attingere a suo insindacabile giudizio;

-l'albo fornitori si configura come albo aperto, di durata indeterminata, con validità decorrente dalla data della determinazione della sua approvazione del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale l'elenco verrà formalmente costituito e diventerà immediatamente operativo;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell'Ente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, allegato al presente provvedimento congiuntamente ai modelli A – Istanza di ammissione e B – Requisiti speciali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'avvio della procedura di iscrizione al costituendo Albo fornitori del Comune di Squillace per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nei termini e con le modalità descritte nell'Avviso, avverrà con l'adempimento degli obblighi di pubblicità sotto richiamati;
3. di precisare che la formale costituzione dell'Albo fornitori del Comune di Squillace per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e che l'elenco diventerà immediatamente operativo a far data dall'adozione della suddetta determinazione;
4. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dalle vigenti normative attraverso la pubblicazione dell'Avviso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sull'Albo Pretorio on line del Comune di Squillace e sulla piattaforma Asmecomm.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

